

MATERIA: TEORIA GENERAL DEL DERECHO

AREA: DERECHO PRIVADO

ORIENTACION: TEORIA GENERAL DEL DERECHO I.

CARRERA: ABOGACIA

UBICACION EN EL PLAN DE ESTUDIO: 1er. CUATRIMESTRE/ 1º AÑO.

CURSO: 2010

EQUIPO DE LA CATEDRA:

PROFESOR TITULAR:

JORGE EDUARDO DOUGLAS PRICE

PROFESOR ADJUNTO:

JUAN MANUEL SALGADO

ASISTENTE DE DOCENCIA:

ANA CALAFAT

AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR

MARÍA RAQUEL CALVO

AYUDANTES DE PRIMERA INTERINOS:

NATALIA BASTERRECHEA

ROBERTO FERRERO

JIMENA GALLISÁ

FEDRA GIOVENALI

CARLOS JALIL

OBJETIVOS GENERALES: Ofrecer al alumno las herramientas conceptuales básicas, hábiles para interpretar el fenómeno del derecho a partir de sus principales problemas. Estimular la capacidad de análisis crítico del mismo reconociendo sus funciones y el grado de entrecruzamiento del discurso jurídico con los propios de otros campos epistemológicos. Facilitar al estudiante una sistemática de estudio de los problemas jurídicos que ayude a comprenderlos críticamente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Facilitar al alumno el acceso a los principales problemas del derecho en su relación con el lenguaje, la teoría de las normas, de los sistemas, los conceptos y las fuentes jurídicas, procurando establecer sus entrecruzamientos con otros discursos, como el psicológico, el económico, el político y el sociológico. Ello implica reconocer el funcionamiento de los principales sistemas jurídicos modernos con influencia en nuestro país (el continental europeo y el anglosajón), en particular relación a su sistema de fuentes para, siguiendo la espiral propuesta como esquema pedagógico, culminar a través del desarrollo histórico de la interpretación o del método jurídico y otros componentes de la decisión judicial, buscando develar las claves de decodificación ideológica de las posiciones que presume la teoría y práctica del derecho.

FUNDAMENTOS: El programa está estructurado en una espiral que parte desde el debate sobre el concepto de derecho y tras una introducción a la filosofía del lenguaje, avanza por sucesivos pasos de aproximación hacia el análisis de la decisión judicial como punto nodal de la teoría jurídica, analizando el rol de la interpretación, el razonamiento y la argumentación en ese proceso. Tras analizar el concepto de derecho y las nociones básicas de la teoría del lenguaje ordinario (Unidades I y II) por entender que estas dos aproximaciones son necesarias o “instrumentales” a una comprensión del fenómeno jurídico, se continúa con la teoría de los conceptos jurídicos fundamentales (Unidad III), la teoría de las normas (Unidad IV), la de los sistemas jurídicos (Unidad V), la de las fuentes del derecho (Unidad VI), como necesarios “desgloses” de los aparatos conceptuales que la teoría general del derecho ha efectuado a partir de la obra de autores como Hans Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart, en el plano internacional, o Carlos Cossio, Eugenio Bulygin, Enrique Aftalion y Carlos Santiago Nino en nuestra tradición nacional. Ello por entender que sólo una adecuada visión de la teoría general tradicional, puede permitir incorporar finalmente el análisis de la

perspectiva crítica que autores como Pierre Legendre, François Ost, Ricardo Entelman, Enrique Marí, Carlos Cárcova y Alicia Ruíz introdujeron en las últimas décadas del siglo XX.

Todo este análisis reconstructivo de las capas del derecho culmina, como dijimos, en el análisis de los problemas de la decisión judicial (Unidad VII), reconociendo en particular las evoluciones del método jurídico o de las escuelas de la interpretación; ello por cuanto sostenemos que el derecho, como práctica social de reconducción y control del conflicto se produce y reproduce a través de una serie de aparatos conceptuales e ideológicos, contruidos en su propia práctica, tales como las teorías de la interpretación, las del razonamiento y la argumentación. Así, por ejemplo, se analiza a las llamadas Escuelas de la Interpretación, procurando develar las motivaciones ideológicas que alimentaron a las mismas y la “función” que los métodos “formalistas” o “realistas” pueden cumplir y también las “concepciones” de la argumentación como las denomina Atienza. Ello permite revisar el estado del debate acerca del papel de los jueces y la administración de justicia, según los modelos de estado y de sistemas judiciales, en la aplicación-creación del derecho, desde una perspectiva crítica, que permite revelar las dimensiones políticas de la función judicial.

PROGRAMA ANALÍTICO
TEORIA GENERAL DEL DERECHO I

UNIDAD I: TEORÍA DEL DERECHO: OBJETO Y DISTINCIONES

- 1.1 El propósito de la Teoría General del Derecho: la pretensión de una descripción “científica”.
- 1.2 Términos implicados en la controversia sobre el concepto de derecho: derecho, moral, religión, sociología, filosofía.
- 1.3 El debate ideológico sobre el concepto de derecho: Iusnaturalismo/ Positivismo.

UNIDAD II: TEORÍA DEL LENGUAJE

- 2.1 Componentes de la Semiótica: sintáctica, semántica y pragmática.
- 2.2 Semántica: la relación de las palabras con el mundo. Apuntes sobre historia de la filosofía del lenguaje: convencionalismo vs. realismo verbal.
- 2.3 Características del lenguaje natural: ambigüedad, vaguedad y textura abierta.
- 2.4 Las palabras de clase y las clasificaciones. Características definitorias y concomitantes. Tipos de definiciones. Reglas del significado: libertad de estipulación y regla del uso común. Tipos de significado.
- 2.5 Pragmática: relaciones entre los signos, las condiciones de los actos de comunicación y la conducta humana. Usos y funciones del lenguaje: informativo, directivo, emotivo y operativo.

UNIDAD III: TEORÍA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS

- 3.1 La búsqueda de puntos de partida en el pensamiento moderno: la construcción de un lenguaje para “describir” el derecho.
- 3.2 Los conceptos jurídicos básicos según Kelsen: sanción y acto antijurídico.
- 3.3 Otros conceptos: Deber Jurídico y Derecho subjetivo. Capacidad. Competencia. Representación.
- 3.4 El sujeto de derecho: persona física y persona jurídica.

UNIDAD IV: TEORÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS

- 4.1 Introducción a la teoría de las normas.
- 4.2 Las distinciones “causalidad e imputación” y “ser-deber ser”.
- 4.3 El concepto de norma jurídica en Austin, Kelsen, Cossio, Hart y Olivecrona.
- 4.4 El concepto de validez. Conceptos normativo y descriptivo: validez formal y validez moral.

UNIDAD V: TEORÍA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS

- 5.1 Conceptos de sistema: Sistema como sistema de enunciados. Sistema como sistema social.
- 5.2 El derecho como sistema de normas. La crítica al modelo de la normas.
- 5.3 El reconocimiento del sistema por sus operadores: criterios de individualización de los órdenes jurídicos.
- 5.4 El fundamento de validez del orden y la disputa monismo vs dualismo, desde la perspectiva de la globalización de las relaciones jurídicas.
- 5.5 Los cambios en el sistema: norma, acto y competencia. Criterios sobre el cambio de orden: el concepto de revolución en Kelsen. Distinción entre efectividad y legitimidad.

UNIDAD VI: TEORÍA DE LAS FUENTES DEL DERECHO.

- 6.1 Teoría clásica de las fuentes. Fuentes formales e informales.
- 6.2 Fuentes Legislación, Costumbre y Doctrina: concepto, desarrollo y recepción en los sistemas positivos.
- 6.3 Fuente Jurisprudencia: concepto, desarrollo y recepción en los sistemas positivos. Diferencias entre el sistema del derecho “continental” y el del “common law”. La doctrina del *stare decisis*.
- 6.4 El Derecho Internacional como fuente. El derecho de los tratados. El *ius cogens* y la recepción de los derechos humanos en los derechos nacionales. Otras “fuentes” del derecho internacional: “recomendaciones”, “observaciones generales”, “opiniones consultivas”, etc.

- 6.5** La razón o tradición de cultura en la concepción de Alf Ross. Fuentes del derecho y hegemonías políticas. La pluralidad de fuentes y el pluralismo jurídico.

UNIDAD VII: TEORÍA DE LA DECISIÓN JUDICIAL

- 7.1** La decisión judicial: interpretación, razonamiento y argumentación. Los problemas del decidir.
- 7.2** Los problemas de interpretación del lenguaje jurídico: semánticos, sintácticos y lógicos. Análisis del método jurídico en la historia: de los glosadores al realismo escandinavo. El debate “formalismo vs realismo”.
- 7.3** La decisión judicial y la teoría de la argumentación. La función de la argumentación. Concepciones de la argumentación (formal, material y pragmática).
- 7.4** Los debates sobre los “marcos” de la decisión, las posiciones de Ronald Dworkin, Herbert Hart y Duncan Kennedy. Nuevos paradigmas sobre la decisión.
- 7.5** Decisión judicial y sistemas judiciales. La dimensión política de la función judicial.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA GENERAL

NINO, Carlos Santiago: *"Introducción al Análisis del Derecho"*. 2da. Ed., Astrea, Buenos Aires, 2003.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ESPECIAL

UNIDAD I: TEORÍA DEL DERECHO: OBJETO Y DISTINCIONES.

ALEXY, Robert. *"El concepto y la validez del derecho"*. Gedisa, Barcelona, 2004. Caps.1 y 2.

CARRIÓ, Genaro. *"Notas sobre derecho y lenguaje"*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 1998, cap.IX.

DOUGLAS PRICE, Jorge E. *"El concepto de derecho: su planteo, sus implicancias."* Cuaderno de cátedra. General Roca, 2000.

HART, Herbert L.A.: *"El concepto de derecho"*. ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 2004. Capítulos VIII y IX.

NINO, Carlos Santiago: *"Introducción al análisis del derecho"*. Astrea, Buenos Aires, 2003. Introducción y Capítulo Primero.

UNIDAD II: TEORÍA DEL LENGUAJE.

DOUGLAS PRICE, Jorge Eduardo. *"Aspectos históricos de la filosofía del lenguaje"*. Cuaderno de cátedra. General Roca, 1999.

GOMEZ, Astrid y BRUERA, Olga: *"Análisis del lenguaje jurídico"*. Editorial

HOSPERS, John: *"Introducción al análisis filosófico"*. Editorial Macchi, Buenos Aires, 1961. Tomo I, capítulo I.

UNIDAD III: TEORÍA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS.

KELSEN, Hans: *Teoría Pura del Derecho*, op.cit., Capítulo IV.

NINO, Carlos Santiago. *Introducción al Análisis del Derecho*, op.cit., Capítulo V.

UNIDAD IV. TEORÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS.

HART, Herbert L.A.: *“El concepto de derecho”*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 2004, Caps. II y III.

NINO, Carlos Santiago: *“Introducción al Análisis del Derecho”*, op.cit., capítulos II y III.

SALGADO, Juan Manuel. *“Introducción a la Teoría de las Normas”*, Cuaderno de Cátedra, General Roca, 2001.

UNIDAD V: TEORÍA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS.

LUHMANN, Niklas: *“El derecho de la sociedad”*. Herder, México D.F., 2005, Capítulos I y II.

NINO, Carlos Santiago: *“Introducción al Análisis del Derecho”*, op.cit., caps. II y III.

SALGADO, Juan Manuel. *“El Estado Moderno y las teorías del derecho como ordenamiento. Enfoques alternativos. Los paradigmas jurídicos”*. Cuaderno de Cátedra. General Roca, 2002.

UNIDAD VI: TEORÍA DE LAS FUENTES DEL DERECHO

CUETO RUA, Julio: *“Las fuentes del derecho”*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 1978.

GARCIA MAYNEZ, Eduardo: *“Introducción al estudio del derecho”*. PORRUA, México, 1970. Primera Parte, cap. V.

ROSS, Alf: *“Sobre el Derecho y la Justicia”*, op.cit., cap.III.

UNIDAD VII: TEORÍA DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA.

AFTALION, Enrique y Otros: *Introducción al Derecho*, op.cit., cap.XIII.

CÁRCOVA, Carlos María: *“Acerca de las funciones del derecho”* y *“Sobre la comprensión del derecho”* en *“Materiales para una teoría crítica del derecho”*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 1991, pags. 203 y ss.

CARRIÓN, Genaro. *“Notas sobre derecho y lenguaje”*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 1998, cap.I, Segunda Parte.

DOUGLAS PRICE, Jorge E.: *"Formalismo vs Realismo. Asepsia vs Pluralismo: dos polémicas acerca del rol de la administración de justicia"*. General Roca, Cuaderno de Cátedra, Fadecs, General Roca, 1992.

DOUGLAS PRICE, Jorge E.: *"Sobre la teoría de la decisión judicial"*. General Roca, Fadecs, Cuaderno de Cátedra, 2007.

MARÍ, Enrique: *"La interpretación de la Ley"* en *"Materiales para una teoría crítica del derecho"*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 1.99l, pag.233 y ss.

NINO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del Derecho, op.cit., capítulo V.

RUÍZ, Alicia: *"Aspectos ideológicos del discurso jurídico"* en *"Materiales para una teoría crítica del derecho"*. ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 199l.Pag.149 y ss.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE CONSULTA, REFERENCIA O AMPLIACIÓN.

OLIVECRONA, Karl: *"El derecho como hecho."* Labor Universitaria. Barcelona, 1980.

ROSS, Alf: *"Sobre el derecho y la Justicia"*. Eudeba, Buenos Aires, 1977.

VERNENGO, Roberto: *"Curso de Teoría General del Derecho"*. Cooperadora, Buenos Aires, 1980.

BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL DE CONSULTA, REFERENCIA O AMPLIACIÓN.

UNIDAD I: TEORÍA DEL DERECHO: OBJETO Y DISTINCIONES.

BOBBIO, Norberto. *"El positivismo jurídico"*. Debate, 1998. Introducción y Capítulo 1.

KELSEN, Hans. *"La idea del derecho natural y otros ensayos"*, Losada, Buenos Aires, 1946.

UNIDAD II: TEORÍA DEL LENGUAJE

AUSTIN, John L.: *"Palabras y acciones - o como hacer cosas con palabras"*. Paidós, Buenos Aires, 1971.

BEUCHOT, Mauricio: *"Aspectos históricos de la semiótica y la filosofía del lenguaje"*. UNAM, México, 1987.

BEUCHOT, Mauricio: *"Significado y Discurso. La filosofía del lenguaje en algunos escolásticos españoles post-medievales"*. UNAM, México, 1988.

BORGES, Jorge Luis: *"Obra poética"*. EMECÉ, Buenos Aires, 1964.

BORGES, Jorge Luis: *"Otras Inquisiciones"*. EMECÉ, Buenos Aires, 1960.

CARRIÓ, Genaro. *"Notas sobre derecho y lenguaje"*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 1998, cap.I, Primera Parte.

COPI, Irving: *"Introducción a la lógica"*. Eudeba, Buenos Aires, 1987. Capítulos 1, 2 y 4.

ECO, Umberto. *"Tratado de Semiótica General"*. Lumen, Barcelona, 2000.

ECO, Umberto.: *"La búsqueda de la lengua perfecta"*. Crítica, Barcelona, 1994.

- FOUCAULT, Michel: *"Las palabras y las cosas"*. Siglo XXI, México, 1985.
- GENDE, Carlos Emilio: *"Lenguaje e interpretación en Paul Ricoeur"*, Prometeo, Buenos Aires, 2005.
- HART, Herbert L.: Opus cit., capítulo II, III, IV y V.
- KALINOWSKY, Georges: *"Introducción a la lógica jurídica"*. Eudeba, Buenos Aires, 1973. Cap.2.
- KELSEN, Hans. *"Problemas Capitales de la Teoría Jurídica del Estado"*. Porrúa, México, 1987. Libros 1ro., 2do. y 3ro; secc .primera.
- OGDEN, C.K. y RICHARDS, I.A.: *"El significado del significado"*. Paidós, Barcelona, 1984.
- OLIVECRONA, Karl: Opus cit., Capítulos VIII y IX. (existe separata de CEAL, Buenos Aires, 1968, bajo título *"Lenguaje jurídico y realidad"*).
- PLATÓN: *"Diálogos"*. Ed.Porrúa. México, D.F., 1996.
- ROSS, Alf: *"El concepto de validez y otros ensayos"*. CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA, Buenos Aires, 1969. Ensayo 5.
- SAUSSURE, Ferdinand de: *"Curso de lingüística general"*. Losada, Buenos Aires, 1945.

UNIDAD III: TEORÍA DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS

- GARCIA MAYNEZ, Eduardo: *"Introducción al estudio del Derecho"*. Editorial PORRUA S.A., México, 1970.Tercera Parte.
- KELSEN, Hans: *"Contribuciones a la teoría pura del derecho"*. CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA, Buenos Aires, 1969.
- HOHFELD,

UNIDAD IV: TEORÍA DE LAS NORMAS JURÍDICAS

- KELSEN, Hans. *"Teoría Pura del Derecho"*, op.cit., Caps. I y III.
- KELSEN, Hans: *"Teoría General de las Normas"*, TRILLAS, México, 1994. Capítulos 1 a 8.
- OLIVECRONA, Karl: *"El derecho como hecho"*, op.cit., cap. V.
- SAMPAIO FERRAZ, Tercio: *"Teoría da norma jurídica"*. Editora Forense, Río de Janeiro, 1997.

UNIDAD V: TEORÍA DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS

AFTALION y Otros: *"Introducción al Derecho"*, op.cit., cap. IV.

DWORKIN, Ronald: *"Los derechos en serio"*. ARIEL DERECHO, Barcelona, 1984, caps. II y III.

HART, Herbert L.A.: *"El concepto de derecho"*. ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 2004, caps. IV, V y VI.

KELSEN, Hans: *"El contrato y el Tratado. Analizados desde el punto de vista de la teoría pura del derecho"*. Colofón S.A., Coyoacán, México, 1994.

KELSEN, Hans: *"Problemas Capitales de la Teoría Jurídica del Estado"*. Ed. Porrúa, México, 1987.

KELSEN, Hans: *"Derecho y Paz en las relaciones internacionales"*, Fondo de Cultura Económica, México D.F., reimp.1996.

KELSEN, Hans: *"Teoría Pura del Derecho"*, op.cit., cap.V.

UNIDAD VI: TEORÍA DE LAS FUENTES DEL DERECHO

ALVAREZ GARDIOL, Ariel: *"Introducción a una teoría general del derecho"*. ASTREA, Buenos Aires, 1975.Capítulo VII.

BOBBIO, Norberto: *"El tiempo de los derechos"*. Ed.Sistema, Madrid, 1991.

COSSIO, Carlos: *"El derecho en el derecho Judicial"*. Librería El Foro, Buenos Aires, 2002, caps.3 y 4.

CUETO RUA, Julio: *"El «Common Law»"*. ABELEDO-PERROT, Buenos Aires, 1997.

OLIVECRONA, Karl: *"El derecho como hecho"*. Labor Universitaria, Barcelona, 1.980.

UNIDAD VII: TEORÍA DE LA DE LA DECISIÓN JUDICIAL

DOUGLAS PRICE, Jorge E.: *"Lenguaje jurídico y realidad. Una aproximación a Austin y Olivecrona"*. Cuaderno de Cátedra. General Roca, 1984.

ECO, Umberto. *"Los límites de la interpretación"*. Lumen, Barcelona, 1992.

ECO, Umberto. *"Tratado de Semiótica General"*. Lumen, Barcelona, 2000.

ENTELMAN, Ricardo: *"Discurso normativo y organización del poder"* en *"Materiales para una teoría crítica del derecho"*. ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 1991. Pag.295 y ss.

FIDLER, Herbert: *"Derecho, lógica y matemática"*. CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA, Buenos Aires, 1968.

FOUCAULT, Michel: *"La verdad y las formas jurídicas"*. GEDISA, México, 1985.

FOULKES, María Marta: *"Lenguaje - ficción - realidad"*. BIBLOS, Buenos Aires 1991.

FRANK, Jerome: *"Derecho e incertidumbre"*. CENTRO EDITOR DE AMERICA LATINA, Buenos Aires, 1968.

GHIRARDI, Olsen. *"Introducción al razonamiento forense"*. Editorial Dunken, Buenos Aires, 2003.

GHIRARDI, Olsen. *"La retórica y la dialéctica en el razonamiento forense"*. Ediciones Academia Colombiana de Jurisprudencia, Santa Fe de Bogotá, 2001.

HOLMES, Oliver Wendell: *"La senda del derecho"*. PERROT, Buenos Aires, 1955.

LEGENDRE, Pierre y Otros: *"El discurso jurídico. Perspectiva psicoanalítica y otros abordajes epistemológicos"*. HACHETTE, Buenos Aires, 1982.

LEGENDRE, Pierre: *"El amor del censor"*. ANAGRAMA, Barcelona, 1979.

LEVI, Edward H.: *"Introducción al razonamiento jurídico"*. EUDEBA, Buenos Aires, 1971.

LORENZETTI, Ricardo Luis: *"Teoría de la Decisión Judicial. Fundamentos de Derecho"*. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006.

LUHMANN, Niklas. *"Sistema Jurídico y Dogmática Jurídica"*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983.

RICOEUR, Paul. *Teoría de la Interpretación. Discurso y excedente de sentido*. Siglo XXI Editores-Universidad Latinoamericana, México, 1995.

ROSS, Alf: Opus cit., capítulo IV.

SERNA, Pedro. *"De la argumentación jurídica a la hermeneútica"*, Editorial Comares, Granada, 2003.

SOLER, Sebastián. *"Las palabras de la ley"*. Praxis Jurídica, Veracruz, 1974.

VERNENGO, Roberto J.: "*La interpretación literal de la ley*". ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 1971.

VERON, Eliseo: "*La semiosis social - fragmentos de una teoría de la discursividad*". GEDISA, Buenos Aires, 1987. Capítulo II.

VIGO, Rodolfo L. "*Interpretación Jurídica*". Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999.

VITALE, Gustavo: "*Principios de insignificancia y error*". Edit. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, Neuquén, 1988.

WITKER, Jorge y LARIOS, Rogelio. "*Metodología Jurídica*". Mc Graw Hill-UNAM, México D.F., 1997.

PROPUESTA METODOLOGICA:

De acuerdo con la disponibilidad de recursos humanos en la Cátedra se ha diseñado un sistema que permite coordinar la exposición típica con recursos pedagógicos que promueven la investigación y creación por parte de los alumnos. A tal efecto, se encarará un plan de lecturas guiadas sobre la base de la bibliografía del programa. Dicho plan tendrá como correlato la formulación de cuestionarios verbales o escritos en el aula que permitan establecer un diálogo más creativo entre docentes y alumnos, previéndose un trabajo práctico obligatorio por unidad y un ejercicio áulico de lectura semanal.

Los prácticos serán (4) y serán llevados a cabo bajo la dirección de los Docentes Auxiliares, con supervisión de los Profesores. Se prevé, en principio, que los dos primeros sean realizados en grupos de cuatro, los dos siguientes por binomios y el último sea individual.

Las evaluaciones consistirán en dos parciales escritos, con sus respectivos recuperatorios, que combinan pruebas estructuradas, semiestructuradas y abiertas (para evaluar las distintas fases del aprendizaje). Se fija para los mismos sendas fechas tentativas en el cronograma que se explicita más abajo y que se comunica a los alumnos en las primeras clases.

CONDICIONES DE ACREDITACION Y EVALUACION:

ALUMNOS REGULARES: Aprobación de los dos parciales o del recuperatorio respectivo (o integral), con calificación mínima de 4 y la realización satisfactoria de al menos 3 (tres) trabajos prácticos, como condición de regularidad.

ALUMNOS PROMOCIONALES: No se implementan

ALUMNOS LIBRES: Según reglamentación general. Examen escrito eliminatorio y oral a programa abierto.-

HORARIO DE CLASES TEORICAS Y PRACTICAS: (según módulos)

MÓDULO A: Lunes de 16 a 18 hs. y Miércoles de 15 a 17 hs.

MÓDULO B: Martes y Jueves de 16 a 18.

HORARIO DE CONSULTA DE ALUMNOS:

A fijar por la Cátedra.

Lugar: Oficina Cátedra Teoría General del Derecho (CEIP)

PAGINA WEB:

<http://fade.uncoma.edu.ar/carreras/materiasenelweb/abogacia/teoriadelderecho/teoriadelderecho.htm>

E-MAIL:

teoria1y2@hotmail.com

CRONOGRAMA MÍNIMO:

Inicio de clases: 23 de Marzo de 2010

Final del cuatrimestre: 30 de Junio 2010

Evaluaciones fechas tentativas: Grupos por orden alfabético a confirmar.

Primer Parcial (UNIDAD I, II y III): 26 y 27/04/2010 (según módulo)

Segundo Parcial (UNIDADES IV, V, VI y VII): 07 y 08/06/2010 (según módulo)

Recuperatorios: 29 y 30/06/2010

Prácticos: se indicarán las fechas en cada módulo.

PUBLICACIONES:

Cuadernos de cátedra temas

DOUGLAS PRICE, Jorge E.: *“Sobre la teoría de la decisión judicial”*. General Roca, Cuaderno de Cátedra, 2007.

PEDIDO DE BIBLIOGRAFIA (PRIORIZADA)

LIBROS:

LUHMANN, Niklas: *“El derecho de la sociedad”*. Herder, México D.F., 2005

LORENZETTI, Ricardo Luis. *“Teoría de la Decisión Judicial.Fundamentos de Derecho”*, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006..

GENDE, Carlos Emilio: *“Lenguaje e interpretación en Paul Ricoeur”*, Prometeo, Buenos Aires, 2005.

Prof. Doctor Jorge E. Douglas Price
Titular Regular Teoría General del Derecho I